Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

30 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 7

6. Gabarito 16

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. Introdução

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Da aplicação da lei penal;
- ✓ Do crime;

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. Regras para a execução do Simulado

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 15 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. Revisar com atenção todos os seus erros;
2. Revisar com atenção todos os pontos que foram objeto de dúvida ao longo do simulado, mesmo que tenha acertado (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. José, motorista de caminhão, primário e de bons antecedentes, foi processado e condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pena mínima cominada pela lei ao delito que cometeu. Não houve recurso e a sentença condenatória transitou em julgado. Após o trânsito em julgado, sobreveio lei descriminalizando a conduta de José. Considerando que José já havia cumprido 7 anos de sua pena

a) A nova lei não se aplicará a José, tendo em vista que o trânsito julgado da sentença condenatória ocorreu antes da publicação lei descriminalizadora.

b) A nova lei não se aplicará a José uma vez que, nos termos do CP, após o cumprimento de metade da pena aplicada na sentença condenatória, o agente não poderá se beneficiar da superveniência de uma lei descriminalizadora.

c) A nova lei se aplicará a José, tendo em vista se tratar do instituto da *abolitio criminis*, em que há a supressão da figura criminosa, independente da ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, tal como previsto no art. 2º, caput do CP, cessando para José a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

d) A nova lei não se aplicará a José, uma vez que, de acordo com previsão expressa no CP, os condenados a cumprir pena em regime fechado não possuem direito a qualquer tipo de retroatividade de lei mais benéfica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A nova lei se aplicará a José, uma vez que apenas agentes primários e de bons antecedentes possuem direito a aplicação retroativa da lei descriminalizadora, consoante o disposto no Código Penal brasileiro.

2. Considere as seguintes assertivas a respeito da aplicação da lei penal:

I- Aplica-se a lei brasileira, independentemente de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

II- Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

III- A pena cumprida no estrangeiro não atenua a imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, tampouco sendo nela computada, quando idênticas.

IV- O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Está correto o que afirma somente em

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) IV.

e) III.

3. No que se refere à aplicação da lei penal, assinale a afirmativa correta de acordo com o Código Penal:

a) Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

b) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocí-dio, se, obrigatoriamente, o agente for domiciliado no Brasil.

c) A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para sujeitar o réu à reparação do dano.

d) As regras gerais do Código Penal em nenhuma hipótese se aplicam aos fatos incriminados por lei especial.

e) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional apenas as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro.

4. Fernanda instiga Carlos a cometer um crime contra Pedro, uma vez que este insiste em não pagar uma dívida

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

que possui com ela. Carlos, com medo de ser descoberto, decide não cometer o crime, não efetuando qualquer ato preparatório ou consumativo do delito. Neste caso,

a) Fernanda não será punida, uma vez que houve desistência voluntária por parte de Carlos.

b) Fernanda não será punida, uma vez que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

c) Fernanda será punida, já que Carlos só não cometeu o delito por medo de ser descoberto.

d) Fernanda não será punida, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Carlos

e) Fernanda será punida, uma vez que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis, ainda que o crime não chegue a ser tentado ou consumado.

5. Em relação às hipóteses de exclusão de ilicitude previstas no CP, marque a alternativa correta:

a) Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, respondendo, contudo, pelo excesso doloso ou culposo.

b) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, inclusive em se tratando de quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, apenas a direito seu e não de outrem.

d) Entende-se em legítima defesa quem, usando excessivamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

e) Entende-se em legítima defesa quem, independente dos meios utilizados, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

6. Acerca dos institutos da tentativa, desistência voluntaria, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, assinale a alternativa correta:

I- Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II- É possível se falar em arrependimento posterior quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, é reparado o dano ou restituída a coisa, até o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

oferecimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente.

III- Se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

IV- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados

Está correto o que afirma somente em

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) IV.

e) III.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1- José, motorista de caminhão, primário e de bons antecedentes, foi processado e condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pena mínima cominada pela lei ao delito que cometeu. Não houve recurso e a sentença condenatória transitou em julgado. Após o trânsito em julgado, sobreveio lei descriminalizando a conduta de José. Considerando que José já havia cumprido 7 anos de sua pena,

a) A nova lei não se aplicará a José, tendo em vista que o trânsito julgado da sentença condenatória ocorreu antes da publicação lei descriminalizadora.

b) A nova lei não se aplicará a José uma vez que, nos termos do CP, após o cumprimento de metade da pena aplicada na sentença condenatória, o agente não poderá se beneficiar da superveniência de uma lei descriminalizadora.

c) A nova lei se aplicará a José, tendo em vista se tratar do instituto da *abolitio criminis*, em que há a supressão da figura criminosa, independente da ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, tal como previsto no art. 2º, caput do CP, cessando para José a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

d) A nova lei não se aplicará a José, uma vez que, de acordo com previsão expressa no CP, os condenados a cumprir pena em regime fechado não possuem direito a qualquer tipo de retroatividade de lei mais benéfica.

e) A nova lei se aplicará a José, uma vez que apenas agentes primários e de bons antecedentes possuem direito a aplicação retroativa da lei descriminalizadora, consoante o disposto no Código Penal brasileiro.

Comentários:

a) ERRADA. Trata-se de *abolitio criminis*, instituto previsto no *caput* do art. 2º do Código Penal, consoante o qual "*ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória*".

Assim, mesmo após o trânsito em julgado, a lei descriminalizadora que suprimiu o tipo penal retroagirá e alcançará José, por força do que dispõe o parágrafo único

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

do art. 2° do CP: *"A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado."*.

A *abolitio criminis* possui natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, prevista no art. 107, III do CP, cessando, com ela, todos os efeitos PENAIS da sentença condenatória, principais e secundários. Contudo, os efeitos civis não serão atingidos, ainda possuindo a vítima o título executivo judicial que se formou com o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 515, VI do CPC).

b) ERRADA. Não existe essa previsão no Código Penal, não havendo limitação de tempo de cumprimento de pena para se aplicar a *abolitio criminis*.

c) CERTA. É o que prevê o art. 2°, *caput* do CP.

d) ERRADA. Não há essa previsão no CP, a *abolitio criminis* alcança a todos, independentemente do regime de cumprimento de pena.

e) ERRADA. Apesar de a nova lei se aplicar a José, o erro da assertiva está na justificativa, uma vez que não apenas os agentes primários e de bons antecedentes possuem direito a retroatividade da lei descriminalizadora, não havendo tal limitação no CP brasileiro.

GABARITO C.

2 - Considere as seguintes assertivas a respeito da aplicação da lei penal:

I - Aplica-se a lei brasileira, independentemente de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

II - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

III - A pena cumprida no estrangeiro não atenua a imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, tampouco sendo nela computada, quando idênticas.

IV - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Está correto o que afirma somente em

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) apenas IV.

e) apenas III.

Vamos analisar as assertivas?

I - ERRADA. O artigo 5° do CP dispõe que *"Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional"*. É a adoção do princípio da territorialidade.

II - CERTA. É a previsão do art. 4° do CP: *"Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado"*.

III - ERRADA. Consoante art. 8° do CP, *"A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas."*

IV - CERTA. É o previsto no art. 10 do CP: *"O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum"*.

GABARITO C.

3 - No que se refere à aplicação da lei penal, assinale a afirmativa correta de acordo com o Código Penal:

a) Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

b) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, se, obrigatoriamente, o agente for domiciliado no Brasil.

c) A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para sujeitar o réu à reparação do dano.

d) As regras gerais do Código Penal em nenhuma hipótese se aplicam aos fatos incriminados por lei especial.

e) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional apenas as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro.

Comentários:

▪

a) CERTA. Exatamente a redação do art. 5°, §1° do CP.

b) ERRADA. De acordo com o art. 7°, II, alínea "d" do CP: *"Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil"*. São, portanto, duas situações independentes: ou o agente é brasileiro (não importando o seu domicílio), ou o agente tem domicílio no Brasil.

c) ERRADA. Consoante o art. 9°, I do CP, *"A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis"*.

d) ERRADA. Consoante o art. 12, do CP, *"As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso"*.

e) ERRADA. É muito importante a leitura completa do art. 5° do CP, para evitarmos pegadinhas. Vejam que duas alternativas trataram da redação do dispositivo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 5° - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 1984)

§ 1° - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 1984)

§ 2° - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil

GABARITO A.

4. Fernanda instiga Carlos a cometer um crime contra Pedro, uma vez que este insiste em não pagar uma dívida que possui com ela. Carlos, com medo de ser descoberto, decide não cometer o crime, não efetuando qualquer ato preparatório ou executório do delito. Neste caso,

a) Fernanda não será punida, uma vez que houve desistência voluntária por parte de Carlos.

b) Fernanda não será punida, uma vez que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

c) Fernanda será punida, já que Carlos só não cometeu o delito por medo de ser descoberto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) Fernanda não será punida, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Carlos

e) Fernanda será punida, uma vez que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis, ainda que o crime não chegue a ser tentado ou consumado.

Comentários:

a) ERRADA. Não houve desistência voluntária. Nesta, o agente já deu início à execução do delito, mas desiste voluntariamente de prosseguir (art. 15, primeira parte do CP).

b) CERTA. Nos termos do art. 31 do CP, *" O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado."*.

c) ERRADA. Fernanda não será punida, uma vez que o crime não chegou nem a ser tentado, independentemente do motivo.

d) ERRADA. Não se trata de arrependimento posterior. Neste, de acordo com o art. 16 do CP, *"Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços."*.

e) ERRADA. Como vimos, a redação correta do art. 31 do CP é: "*O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado."*.

GABARITO B.

5- Em relação às hipóteses de exclusão de ilicitude previstas no CP, marque a alternativa correta:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, respondendo, contudo, pelo excesso doloso ou culposo.

b) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, inclusive em se tratando de quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

c) Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, apenas a direito seu e não de outrem.

d) Entende-se em legítima defesa quem, usando excessivamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

e) Entende-se em legítima defesa quem, independente dos meios utilizados, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Vamos às Assertivas:

a) CERTA. Art. 23, inciso I e §único do CP: *"Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo."*.

b) ERRADA. O erro está na parte final da assertiva. Consoante o §1° do art. 24 do CP, *"Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo."*

c) ERRADA. *"Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."*

d) ERRADA. *"Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) ERRADA. *"Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."*

GABARITO A.

6- Acerca dos institutos da tentativa, desistência voluntaria, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, assinale a alternativa correta:

I- Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II- É possível se falar em arrependimento posterior quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, é reparado o dano ou restituída a coisa, até o oferecimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente.

III- Se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

IV- O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Está correto o que afirma somente em

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) IV.

e) III.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I) CERTA. Art. 14, II do CP: *"Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente"*.

II) ERRADA. Para que seja aplicado o arrependimento posterior, a reparação do dano ou restituição da coisa deve se dar até o RECEBIMENTO da denúncia ou da queixa, e não até o oferecimento: *"Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços."*.

III) ERRADA. O enunciado trata, em verdade, do instituto do crime impossível, e não da tentativa: *"Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime."*.

IV) CERTA. *"Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados."*.

GABARITO A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. GABARITO

1. Letra C
2. Letra C
3. Letra A
4. Letra B
5. Letra A
6. Letra A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.